P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN. Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANANG EKA SAPUTRA Bin TRIONO (alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngadirojo Rt.01 Rw.08 Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Turut serta Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 ttg. Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. Dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun,** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna biru, dan 1 (satu) buah plastik bekas warna bening yang habis digunakan untuk pesta sabu-sabu, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya, menyesal, tidak akan mengulangi lagi dan mohon diringankan putusannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-12/M.5.16.3/Enz.2/02/2023 tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

------- Bahwa terdakwa DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO bersama saksi KOMARI Bin. (alm) MARIDIN, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di samping kamar mandi umum di dalam Lapas Bojonegoro Jalan Diponegoro No.94 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi beredar Video Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Narapidana di lapas Bojonegoro, selanjutnya Saksi ADI GUGUS K. bersama dengan saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro bersama Team menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib. melakukan Operasi ke Lapas Bojonegoro dengan didampingi saksi MOH. SAIFUL ARIF (Petugas lapas) menuju ke Blok A-9 saat dilakukan Penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna biru, dan 1 (satu) buah plastik bekas warna baning yang habis digunakan untuk pertas sabu-sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa DANANG EKA SAPUTRA bersama saksi KOMARI dilakukan Tes Urine oleh Petugas Lapas Bojonegoro dengan hasil positif menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa DANANG EKA SAPUTRA bersama saksi KOMARI diamankan ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan Penyidikan.

Bahwa terdakwa DANANG EKA SAPUTRA mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdr. DJOKO PRIO AMBODO (sesama Napi sudah selesai menjalani Pidana dan sudah keluar) (DPO) dengan cara sewaktu terdakwa DANANG EKA SAPUTRA di samping kamar mandi umum di Lapas Bojonegoro pada saat itu Sdr. DJOKO PRIO AMBODO sudah membawa alat hisap sabu-sabu siap pakai, kemudian terdakwa DANANG EKA SAPUTRA ditawari untuk menggunakan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa DANANG EKA SAPUTRA mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap pipet sebanyak 2 kali, kemudian Sdr. DJOKO PRIO AMBODO memanggil saksi KOMARI sewaktu mau mandi menawarinya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KOMARI KOMARI ikut mengkonsumsi dengan menghisap pipet sebanyak 1 kali, setelah itu melanjutkan aktifitas masing-masing.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10364/NNF/2022 tanggal, 14 November 2022, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 21853/2022/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. Barang bukti milik tersangka DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO Dkk.

Kesimpulan barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor :21853/NNF/2022, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 21853/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua:

------- Bahwa terdakwa DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO bersama saksi KOMARI Bin. (alm) MARIDIN, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di samping kamar mandi umum di dalam Lapas Bojonegoro Jalan Diponegoro No.94 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi beredar Video Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Narapidana di lapas Bojonegoro, selanjutnya Saksi ADI GUGUS K. bersama dengan saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro bersama Team menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib. melakukan Operasi ke Lapas Bojonegoro dengan didampingi saksi MOH. SAIFUL ARIF (Petugas lapas) menuju ke Blok A-9 saat dilakukan Penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 9satu) buah korek api modif warna biru, dan 1 (satu) buah plastik bekas warna baning yang habis digunakan untuk pertas sabu-sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa DANANG EKA SAPUTRA bersama saksi KOMARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan Tes Urine oleh Petugas Lapas Bojonegoro dengan hasil positif menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa DANANG EKA SAPUTRA bersama saksi KOMARI diamankan ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan Penyidikan.

Bahwa terdakwa DANANG EKA SAPUTRA mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdr. DJOKO PRIO AMBODO (sesama Napi sudah selesai menjalani Pidana dan sudah keluar) (DPO) dengan cara sewaktu terdakwa DANANG EKA SAPUTRA di samping kamar mandi umum di Lapas Bojonegoro pada saat itu Sdr. DJOKO PRIO AMBODO sudah membawa alat hisap sabu-sabu siap pakai, kemudian terdakwa DANANG EKA SAPUTRA ditawari untuk menggunakan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa DANANG EKA SAPUTRA mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap pipet sebanyak 2 kali, kemudian Sdr. DJOKO PRIO AMBODO memanggil saksi KOMARI sewaktu mau mandi menawarinya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KOMARI KOMARI ikut mengkonsumsi dengan menghisap pipet sebanyak 1 kali, setelah itu melanjutkan aktifitas masing-masing

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10364/NNF/2022 tanggal, 14 November 2022, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 21853/2022/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. Barang bukti milik tersangka DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO Dkk.

Kesimpulan barang bukti :

Nomor :21853/NNF/2022, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 21853/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

Berita Acara Pengambilan Sample Nomor :83/X/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022, atas nama DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO.

Telah melakukan Test Urine menggunakan alat berupa “Multi Drug Screen Test”.

Dengan hasil menyatakan (+) Methamphetamine dan Amphethamine.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/16/I/TAT/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 11 Januari 2023 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama DANANG EKA SAPUTRA Bin. (alm) TRIONO sebagai berikut :

Rencana Tindak Lanjut :

1. Rencana Kelanjutan Proses Hukum

   Klien dapat menjalani proses hukum sebagai narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro, penyidik melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;

2. Rencana Kelajutan Proses Rehabuilitasi

Klien tidak dapat dilakukan rehabilitasi selama menjalani proses hukum;

Rekomendasi :

1. Tersebut nomor 1, melaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;
2. Tersebut nomor 2, melaksanakan program rehabilitasi setelah selesai menjalani proses hukum ;

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junevin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa beredar video yang viral Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas Bojonegoro;
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama team melakukan Operasi ke Lapas Bojonegoro dan menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Blok A-9 saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif wama biru, 1 (satu) buah plastik bekas wama bening yang habis digunakan untuk pesta sabu bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Komari Bin Maridin (Alm) dilakukan tes urine dengan hasil + (positif) menggunakan sabu, atas peristiwa tersebut Terdakwa dan saksi Komari Bin Maridin (Alm) dilakukan penyidikan di Polres Bojonegoro;
- Bahwa vidio viral tersebut dibuat pada tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat vidio tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama temannya sesama narapidana yaitu saksi Komari, Joko dan Puji;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut milik teman sesama narapidana yaitu Joko yang sekarang Joko dan Puji sudah selesai menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dan sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti di temukan di dekat jendela kamar blok A-9 dan milik Joko;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ikut andil dalam membeli sabu jenis narkotika, hanya dikasih oleh Joko;
- Bahwa Joko menjalani hukuman di lapas Bojonegoro karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa tidak ditanyakan berapa kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam Lapas Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Andri Isnarendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa beredar video yang viral Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas Bojonegoro;
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama team melakukan Operasi ke Lapas Bojonegoro dan menuju ke Blok A-9 saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif wama biru, 1 (satu) buah plastik bekas wama bening yang habis digunakan untuk pesta sabu bersama-sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Komari Bin Maridin (Alm) dilakukan tes urine dengan hasil + (positif) menggunakan sabu, atas peristiwa tersebut Terdakwa dan saksi Komari Bin Maridin (Alm) dilakukan penyidikan di Polres Bojonegoro;
- Bahwa vidio viral tersebut dibuat pada tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat vidio tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama temannya sesama narapidana yaitu saksi Komari, Joko dan Puji;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut milik teman sesama narapidana yaitu Joko yang sekarang Joko dan Puji sudah selesai menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dan sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti di temukan di dekat jendela kamar blok A-9 dan milik Joko;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ikut andil dalam membeli sabu jenis narkotika, hanya dikasih oleh Joko;
- Bahwa Joko menjalani hukuman di lapas Bojonegoro karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa tidak ditanyakan berapa kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam Lapas Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Moh. Saiful Arif Bin Jumani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan Operasi ke Lapas Bojonegoro, karena adanya vidio yang viral mengenai penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas Bojonegoro, dan operasi tersebut dilakukan di Blok A-9, saat dilakukan penggeledahan di blok A-9 petugas kepolisian Polres Bojonegoro menemukan : 1 (satu) buah Scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif wama biru, 1 (satu) buah plastik bekas wama bening;
   - Bahwa yang melakukan operasi adalah petugas dari Polres Bojonegoro sebanyak 2 (dua) orang, petugas dari Polda jawa Timur sebanyak 1 (satu) orang dan petugas dari Lapas Bojonegoro sebanyak 1 (satu) orang;
   - Bahwa yang menemukan barang bukti adalah petugas dari Polres Bojonegoro;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana petugas Polres Bojonegoro menemukan barang bukti, karena posisi kami saat menggeledah berpencar;
- Bahwa jarak saksi dengan petugas Polres Bojonegoro kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa saat petugas Polres Bojonegoro menemukan barang bukti tersebut saksi tidak tahu dan saat menemukan juga tidak ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ditemukannya barang bukti di blok A-9 setelah selesai pelaksanaan penggeledahan dan saksi mengetahuinya barang bukti tersebut sudah digelar di meja ruangan KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa blok A-9 diisi 29 (dua puluh sembilan) orang narapidana dan narapidana disana dicampur antara narapidana narkotika dengan narapidana lain;
- Bahwa semua narapidana di blok A-9 di geledah dan dilakukan tes urine saat itu juga di Lapas Bojonegoro dengan hasil tes terdapat 2 (dua) orang narapidana yang dinyatakan positif mengandung narkotika;
- Bahwa yang positif adalah Terdakwa dan dan saksi Komari;
- Bahwa saksi mengetahui Joko Prio Ambodo yang dulu merupakan warga binaan lapas Bojonegoro dan sudah 6 (enam) bulan yang lalu ditahun 2022 telah selesai menjalani hukuman dan untuk untuk waktu tepatnya saksi lupa;
- Bahwa seseorang yang mau melakukan besuk narapidana sudah ada jadwal tertentu, tiap hari Selasa dan Kamis, jam kunjung narapidana mulai jam 09.00 sampai 10.30 Wib, dan pengunjung juga sudah harus divaksin ke-3, pengunjung harus dalam satu KK (Kartu Keluarga) dengan narapidana, untuk pengunjung yang mau masuk dan barang yang akan diberikan kepada narapidana harus terlebih dahulu dicek atau digeledah oleh petugas Lapas;
- Bahwa saksi bertugas di lapas Bojonegoro sebagai petugas keamanan dan sudah 21 (dua puluh satu) tahun bekerja;
- Bahwa kegiatan mensterilkan atau pemeriksaan blok atau kamar-kamar tahanan merupakan kegiatan rutin dan dilakukan minimal dalam satu bulan 4 (empat) kali dan kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan penggeledahan terhadap fisik tahanan, barang-barang milik tahanan dan kamar-kamar tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi telah melihat vidio yang viral;
- Bahwa saksi selaku petugas lapas Bojonegoro langsung mengamankan narapidana yang ada di vidio tersebut dan telah melakukan penggeledahan sebelumnya dan hasilnya nihil dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana barang sabu bisa masuk kedalam lapas padahal sudah dilakukan penggeledahan setiap ada kunjungan;
- Bahwa tahanan lapas juga tidak boleh membawa atau menggunakan handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Komari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditahun 2022;
   - Bahwa saksi mengetahui karena satu kamar di Lapas Bojonegoro di blok A-9;
   - Bahwa awalnya saksi pergi ke kamar mandi, pada waktu saksi sampai dikamar mandi saksi melihat Terdakwa dan Joko berada dipojokan, saksi menegur “hayo ngopo kui” (hayo sedang ngapain itu), mereka kaget lalu saksi dipanggil sama Puji, setelah saksi menghampiri ternyata mereka sedang menghisap sabu-sabu, saksi ditawari oleh Puji dan saksipun menerima tawaran tersebut dan saksi ikut menghisap sabu-sabu;
   - Bahwa saat itu Terdakwa menghisap 2 (dua) kali;
   - Bahwa waktu itu sekitar jam 14.30 Wib;
   - Bahwa kami menghisap diluar kamar blok A-9;
   - Bahwa saksi tidak tahu apakah Joko juga menawarkan kepada narapidana yang lain;
   - Bahwa beberapa hari kemudian dilakukan penggeledahan oleh polisi;
   - Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan Terdakwa berada di sel pengasingan;
   - Bahwa 2 (dua) hari sebelum ada penggeledahan/razia, saksi dan Terdakwa dipanggil oleh petugas KPLP, ditanyai mengenai chat wa dari Joko yang berisi permintaan uang oleh Joko yang masing-masing, saksi dimintai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa juga dimintai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, Joko mengancam akan memviralkan vidio, tapi saksi dan Terdakwa tidak tahu vidio apa yang dimaksud oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Joko tersebut, setelah saksi dan Terdakwa selesai diperiksa oleh petugas KPLP, kami untuk sementara diamankan ke dalam sel pengasingan;

- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi uang tersebut terlebih dahulu saksi titipkan kepada Pak Dwi selaku petugas KPLP Lapas Bojonegoro, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Joko ternyata Joko terlebih dahulu memviralkan vidio tersebut, sehingga uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada Joko, sedangkan Terdakwa belum menyerahkan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi dan Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama Joko sudah 2 (dua) kali menghisap sabu yaitu di bulan Mei 2022 yang vidionya viral dan kedua di bulan Oktober 2022;
- Bahwa didalam vidio yang viral yang menghisap sabu adalah saksi, Terdakwa, Joko dan Puji;
- Bahwa saksi diajak oleh Puji sedangkan Terdakwa diajak oleh Joko;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Joko;
- Bahwa alat hisap yang digunakan pada bulan Mei 2022 dengan bulan Oktober 2022 tidak sama begitu juga dengan barang bukti karena korek gas yang digunakan saat itu berwarna kuning;
- Bahwa terakhir kali menghisap sabu sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa sore harinya tangal 27 Oktober 2022 dilakukan tes urine di RS. Bayangkara yang hasilnya positif, tapi keesokan pagi hari dilakukan tes urine ulang oleh pihak Lapas Bojonegoro hasilnya negatif;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat dan telah dibacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB.: 10364/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan kesimpulan barang bukti An. Danang Eka Saputra Bin Triyono Dkk Nomor 21853/2022/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih 0,001 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor:83/X/RES.4.2/2022/Rumkit, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Danang Eka Saputra Bin Triyono dengan hasil (+) Amphethamine dan (+) Methamphetamine;
- Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Nomor: REKOM/16/I//TAT/PB.06.01/2023/ BNNP Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Januari 2023 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama Danang Eka Saputra Bin Triyono.

  Rekomendasi:

  1. Tersebut nomor 1, melaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
  2. Tersebut nomor 2, melaksanakan program rehabilitasi setelah selesai menjalani proses hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu didalam Lapas Bojonegoro ditahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya vidio viral penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa didalam foto vidio yang viral, saat Terdakwa yang memakai kaos merah, saksi Komari memakai handung, Puji yang sedang duduk timpuh, dan Joko yang hanya kelihatan celananya;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Joko untuk pergi ke kamar mandi, setelah sampai dikamar mandi Joko menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, Terdakwa menerima ajakan Joko, disaat Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Joko tiba-tiba dikagetkan oleh saksi Komari dari dalam kamar mandi, saksi Komari bilang “hayo ngopo kui” (hayo sedang ngapain itu), Terdakwa dan Joko kaget, lalu Joko menawari saksi Komari untuk bergabung menggunakan sabu-sabu tersebut, dan saksi Komari menerima ajakan Joko tersebut lalu kami menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Komari satu kamar di blok A-9, tapi dengan Joko tidak satu kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 14.30 Wib;
- Bahwa kami menghisap diluar kamar blok A-9;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Joko juga menawarkan kepada narapidana yang lain;
- Bahwa beberapa hari kemudian dilakukan penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa dan saksi Komari berada di sel pengasingan;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ada penggeledahan/razia, saksi dan Terdakwa dipanggil oleh petugas KPLP, ditanyai mengenai chat wa dari Joko yang berisi permintaan uang oleh Joko yang masing-masing saksi Komari dimintai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa juga dimintai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, Joko mengancam akan memviralkan vidio, tapi saksi Komari dan Terdakwa tidak tahu vidio apa yang dimaksud oleh Joko tersebut, setelah saksi dan Terdakwa selesai diperiksa oleh petugas KPLP, kami untuk sementara diamankan ke dalam sel pengasingan;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang tersebut, karena petugas Lapas Bojonegoro menyarankan untuk bertemu terlebih dahulu dengan Joko supaya masalah ini bisa diredam sedangkan saksi Komari, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa dan saksi Komari dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa ditahan sebelumnya karena kasus Narkotika;
- Bahwa saksi Komari dan Terdakwa bersama Joko sudah 2 (dua) kali menghisap sabu yaitu di bulan Mei 2022 yang vidionya viral dan kedua di bulan Oktober 2022;
- Bahwa didalam vidio yang viral yang menghisap sabu adalah saksi Komari, Terdakwa, Joko dan Puji;
- Bahwa saksi Komari diajak oleh Puji sedangkan Terdakwa diajak oleh Joko;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Joko;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alat hisap yang digunakan pada bulan Mei 2022 dengan bulan Oktober 2022 tidak sama begitu juga dengan barang bukti karena korek gas yang digunakan saat itu berwarna kuning;
- Bahwa terakhir kali menghisap sabu sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa sore harinya tangal 27 Oktober 2022 dilakukan tes urine di RS. Bayangkara yang hasilnya positif, tapi keesokan pagi hari dilakukan tes urine ulang oleh pihak Lapas Bojonegoro hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Komari tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah scrop bekas dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api modif warna biru;
- 1 (satu) buah plastik bekas warna bening;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat/bukti elektronik yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu setelah adanya vidio viral Terdakwa menggunakan sabu didalam Lapas Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa adanya foto vidio Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Komari mengakui telah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Djoko Prio Sambodo dan Puji yaitu di bulan Mei 2022 dan di bulan Oktober 2022, sedangkan vidio yang viral adalah terjadi pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi dan alat-alatnya adalah milik Djoko Prio Ambodo (sesama Napi dan sudah keluar / DPO), Terdakwa ditawari untuk menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, disaat itu saksi Komari yang mau mandi juga ditawari oleh Djoko Prio Ambodo dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methampetamina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Danang Eka Saputra Bin Triono (alm), dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi Regan Junevin, saksi Andri Isnarendra, Moh. Saiful Arif dan saksi Komari serta keterangan Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti bahwa di bulan Mei 2022 yang vidionya viral dan kedua di bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.30 Wib di Lapas Bojonegoro Jalan P. Diponegoro No. 94, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa, bersama saksi Komari, Djoko Prio Ambodo Bin Koderi dan Puji telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal viralnya video penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu didalam Lapas Bojonegoro, mendapat informasi saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra serta team dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib. dengan melakukan operasi ke Lapas Bojonegoro didampingi saksi Moh. Saiful Arif (petugas lapas) menuju ke Blok A-9 saat penggeledahan petugas menemukan: 1 (satu) buah scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna biru, dan 1 (satu) buah plastik bekas warna bening, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Komari dilakukan tes urine di RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor:83/X/RES.4.2/2022/Rumkit, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Danang Eka Saputra Bin Triyono dengan hasil (+) Amphethamine dan (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibantah oleh Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra sebagai petugas satnarkoba Polres Bojonegoro yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jendela tahanan saat penggeledahan sel blok A-9 tempat Terdakwa ditahan, dan saat ditemukan tidak ada saksi yang melihat sedangkan saksi Moh. Saiful Arif yang ikut dalam penggeledahan sel blok A-9 menerangkan saat pemeriksaan sel blok A-9 posisi saksi membelakangi petugas satnarkoba Polres Bojonegoro dan saat menemukan juga tidak ditunjukkan kepada saksi sedangkan saksi Moh. Saiful baru mengetahui ditemukannya barang bukti di blok A-9 setelah selesai pelaksanaan penggeledahan dan saksi mengetahuinya barang bukti tersebut sudah digelar di meja ruangan KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), apalagi saat itu Terdakwa dan saksi Komari berada dalam sel isolasi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya oleh saksi Moh. Saiful Arif Bin Jumani telah melakukan pemeriksaan sel setelah adanya viral vidio tersebut, sedangkan Djoko Prio Sambodo dan Puji sudah tidak di lapas bahkan orang yang mengviralkan vidio belum dimintakan keterangannya dengan demikian Majelis berpendapat bantahan Terdakwa dan saksi Komari serta dikaitkan dengan keterangan saksi Moh. Saiful Arif Bin Jumani saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut ada kejanggalan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang digunakan Terdakwa bersama saksi Komari tersebut adalah Narkotika jenis sabu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Komari bahwa Terdakwa bersama saksi Komari, Djoko Prio Sambodo dan Puji telah memakai Narkotika jenis sabu pada bulan Mei 2022 dan Oktober 2022 juga dengan adanya gambar vidio viral kalau Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu serta dikuatkan dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor:83/X/RES.4.2/2022/Rumkit, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Danang Eka Saputra Bin Triono dengan hasil (+) Amphethamine dan (+) Methamphetamine yang dengan demikian memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi Komari bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi dan alat-alatnya adalah milik Djoko Prio Ambodo (sesama Napi dan sudah keluar / DPO), Terdakwa ditawari untuk menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, disaat itu saksi Komari yang mau mandi juga ditawari oleh Djoko Prio Ambodo dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Komari telah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Djoko Prio Sambodo dan Puji yaitu di bulan Mei 2022 dan di bulan Oktober 2022, sedangkan vidio yang viral adalah terjadi pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Komari yang bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Saiful Arif, tidak mengetahui darimana asalnya Narkotika jenis sabu-sabu bisa ada sama Djoko Prio Ambodo dan Terdakwa tidak tahu juga kalau saat itu direkam oleh Djoko Prio Ambodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan Narkotika dan belum pernah di Rehabilitasi, disaat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan saat ini Terdakwa dipidana juga karena kasus Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Sample Darah dan Urine di RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro atas nama Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu bagi diri sendiri yang termasuk jenis Narkotika dan oleh karena penggunaan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa sendiri dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Komari, Djoko Prio Sambodo dan Puji secara sadar mewujudkan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan yang disampaikan Terdakwa agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur berdasarkan fakta hukum Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu masih bisa beraktifitas seperti biasa, Terdakwa tidak ketergantungan selama dalam tahanan lapas Bojonegoro, sehingga dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah scrop bekas dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna biru, 1 (satu) buah plastik bekas warna bening; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Komari Bin Maridin (alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Komari Bin Maridin (alm.);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP, Terdakwa harus ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberatasan Narkoba;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berstatus Narapidana dan dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Eka Saputra Bin Triono (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah scrop bekas dari potongan sedotan warna putih;
   - 1 (satu) buah korek api modif warna biru;
   - 1 (satu) buah plastik bekas warna bening;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Komari bin Maridin (alm.)
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.	Nalfrijhon, S.H., M.H.
Ttd	
Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Hutomo Ardi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)